

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/6169

הצעת חוק להפסקת פעילות אונר"א בשטח מדינת ישראל (תיקון – תפיסת חזקה בכל שטח שהוחזק בידי אונר"א), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק להפסקת פעילות אונר"א בשטח מדינת ישראל, התשפ"ה–2024¹, בסעיף 2, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בכל דין, מדינת ישראל תתפוס חזקה בכל מקרקעין שהיו בשליטה או הוחזקו בפועל בידי אונר"א או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, ערב תחילתו של חוק זה ; לשם תפיסת החזקה ניתן לעשות שימוש בכוח סביר במידת הצורך."

דבר ה ס ב ר

בכ"ו בתשרי התשפ"ה (28 באוקטובר 2024) נחקקו שני חוקים הנוגעים לסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (להלן – אונר"א) בשל המעורבות שלה ושל עובדיה בפעילות נגד מדינת ישראל – חוק להפסקת פעילות אונר"א, התשפ"ה–2024, וחוק להפסקת פעילות אונר"א בשטח מדינת ישראל, התשפ"ה–2024. מטרתם של חוקים אלו היא הפסקת יחסיה של מדינת ישראל עם אונר"א, במישרין ובעקיפין, למנוע פעילות של אונר"א בשטח מדינת ישראל, ותפיסת חזקה של מדינת ישראל בכל שטח שהוחזק על ידה.

מטרתה של הצעת חוק זו להבהיר ולכתוב בחוק את הדברים במפורש, ברחל בתך הקטנה, מתוך שאיפה כי ינקטו צעדים ממשיים ומיידיים לטובת מימוש מטרות החוקים שנחקקו כאמור, וזאת מבלי שיהיה צורך לנקוט בכל הליך שיפוטי או מינהלי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 2.